

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ „Център за специална образователна подкрепа“ гр.Варна

Глава първа

Общи положения

Чл.1. СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ „Център за специална образователна подкрепа“ Варна, наричано по-долу за краткост Настоятелството, е доброволна, независима, неполитическа организация с нестопанска цел създадено и управлявано от родители на потребителите за осъществяване на общественополезна дейност в полза на ЦСОП Варна , която обединява и представлява общите интереси на своите членове и съдейства за осъществяването на посочените в този Устав цели и задачи.

Чл.2. Настоятелството е сдружение от родители и други заинтересовани лица за осъществяване на общественополезна дейност в полза на ЦСОП Варна.

Чл.3. Настоятелството се учредява без срок.

Чл.4. Настоятелството има собствена банкова сметка и печат.

Глава втора

Име. Седалище и адрес на управление

Чл.5. Сдружението се нарича „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ „Център за специална образователна подкрепа“ Варна

Чл.6. Седалището и адресът на управление на настоящето са:

- Седалище: гр. Варна, район „Победа“.
- Адрес на управление: гр. Варна, ул."Петко Стайнов" №7 .

Глава трета

Предмет, цели, средства

Чл.7.

(1) Предмет на дейността на Настоятелството са:

Осигуряване на подходяща и адекватна специализирана, образователна ,социална и подкрепяща среда за деца със специални потребности в единствения специализиран образователен център в област Варна .

(2) Цели на Настоятелството са:

1. Обединяване усилията на родителската, учителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица, за подпомагане развитието на „ ЦСОП Варна“ .

2.Подобряване на материалната база и специализираните кабинети за индивидуална и групова работа в ЦСОП Варна

3. Съдейства за изграждане на самостоятелен двор към базата на ЦСОП Варна със подходящи площадки за децата ,кътове за различни занимания в двора .

4. Подпомагане и създаване на извънкласни дейности и занимания с цел социализация и развитие през свободното време на учащите се в ЦСОП Варна

5. Подпомагане на материалната и стопанска осигуреност на дейностите в ЦСОП Варна;

6. Подпомагане решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на ЦСОП Варна ;

7.Подобряване на учебния процес , съдействие за развитието на специалистите и педагозите, подпомагане въвеждането на нови добри практики за работа с деца със специални потребности в ЦСОП Варна .

(3) Настоятелството осъществява своите функции и задачи самостоятелно и във взаимодействие със ЦСОП Варна ,Община Варна и други органи и институции ,който подкрепят развитието на ЦСОП Варна .

(4) За постигане на целите си настоятелството:

1. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на ЦСОП Варна;

2. Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за ЦСОП Варна“ и контролира целесъобразното им разходване;

3. Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на ЦСОП Варна;

4. Участва в заседанията на педагогическия съвет на ЦСОП Варна с право на съвещателен глас и право да дава предложения за обсъждане .

5. Съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на група от потребителите на ЦСОП Варна;

6. Участва с проектни предложения по текущи европроекти и общински проекти с цел финансиране , обезпечаване и реализиране на целите на училищното настоятелство в полза единствено на ЦСОП Варна и на потребители на центъра

7. Подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение;

8. Съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отход, туризъм и спорт с учениците;

9. Съдейства за включването на родителите при организирането на свободното време на учениците и при извършването на текущи дейности за подобряване на средата в базата на ЦСОП Варна .

10. Предлага мерки за подобряване дейността на ЦСОП Варна;

11. Организира обществеността за подпомагане на ЦСОП Варна ;

12. Сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета;

13. Търси дарители и съмишленици в полза на ЦСОП Варна ;

14. Подава жалби, организира срещи с отговорните органи и институции ,при налични проблеми в ЦСОП Варна .

(5) Настоятелството осъществява функциите и задачите по предходната алинея чрез допълнителна стопанска дейност, предмета на която включва:

-образователни услуги – курсове, индивидуални терапии, групови терапии, лятна занималня , конкурси, фестивали и други прояви;

-търговски услуги- тематични базари

-участие в проекти за финансиране

-доброволен труд

Чл.8. Настоятелството не разпределя печалба.

Глава четвърта

Членство

Чл.9. Членове на Настоятелството могат да бъдат родители на ученици от ЦСОП ВАРНА, учители в ЦСОП Варна, съпричастни към децата със специални потребности, готови да съдействат за напредъка на ЦСОП Варна, които доброволно приемат Устава и активно се ангажират в дейността.

Чл.10.

(1) Нов член на Настоятелството се приема от Съвета на Настоятелите по негова писмена молба.

(2) В молбата кандидатите заявяват, че приемат целите и задачите на сдружението, определени в неговия устав, и ще работят за тяхното постигане.

Чл.11.(1) Членството се прекратява:

1. С едностранно писмено волеизявление до Съвета на Настоятелите Сдружението;

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. С изключването;

4. С прекратяването на юридическото лице;

5. При отпадане.

(2) Решението за изключване на член на Сдружението се взема от Съвета на настоятелите, когато последният:

1. Не спазва или нарушава разпоредбите на този Устав;

2. Не изпълнява решенията на Общото събрание или на Съвета на настоятелите;

3. Грубо накърнява авторитета на Настоятелството.

(3) Прекратяването на членството чрез отпадане става с Решение на Съвета на настоятелите, когато член на настоятелството:

1. Не внесе годишния си членски внос в определения за внасянето му срок;

2. Не спазва общоприети норми на поведение

3. Системно не участва в дейността на Настоятелството – в две или повече дейности, за които е бил поканен.

4. Родителите отпадат от Настоятелството при завършване курса на обучение на техните деца, а учителите – при прекратяване трудовите правоотношения с училището или Настоятелството.

5. Отпадането по предходната точка се констатира от Съвета на настоятелите по документи. Лицата по т. 3 се заличават от списъка на членовете на сдружението служебно, освен ако не са изразили писмено, в едномесечен срок от настъпването на събитията по т.3, желанието си да продължат да членуват в сдружението.

(4). Решенията по ал. (2) и ал. (3) на чл.11 могат да се обжалват от заинтересованите страни на първото Общо събрание на Настоятелството.

(5). С прекратяване на членството, направените от съответния член вноски по чл. 12, т. 7 от този Устав не се възстановяват, а остават собственост на Настоятелството.

Глава пета

Права и задължения на членовете

Чл.12.(1) Членовете на Настоятелството имат следните права и задължения:

1. Да участват в работата на Настоятелството;
2. Да избират и бъдат избирани за членове на управителния и контролен орган на Настоятелството;
3. Да бъдат информирани за неговата дейност;
4. Да спазват Устава на Настоятелството;
5. Да работят и дават своя принос за реализирането на целите на Сдружението;
6. Да изпълняват решенията на Общото събрание и на Съвета на настоятелите;
7. Да плащат редовно годишния си членски внос в размер и срокове, определени от Общото събрание.

(2) За задълженията на Сдружението членовете отговарят до размера на внесените от тях членски вноски.

(3) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Глава шеста

Органи на управление

Чл.13.(1) Органи на управлението на Настоятелството са:

1. Общо събрание /ОС/;
2. Съвет на настоятелите /СН/;
3. Контролен съвет /КС/

Общо събрание

Чл.14.(1) ОС е върховен орган на Настоятелството.

(2) В ОС участват всички членове на Настоятелството.

(3) Решенията на ОС са задължителни за всички негови членове.

Правомощия на общото събрание

Чл.15.(1) Общото събрание:

1. Приема, изменя и допълва Устава на настоятелството.
2. Избира и освобождава Председателя и членовете на Съвета на Настоятелите
3. Приема основни насоки за дейността на Настоятелството.
5. Приема бюджета на Настоятелството и определя размера на членския внос и встъпителната членска вноски.

6. Приема отчета за дейността и извършва финансов контрол на Съвета на Настоятелите .
 7. Отменя решения на други органи на Съюза, които противоречат на закона, устава или други вътрешни правила.
 8. Взява решение за преобразуване и прекратяване на Настоятелството.
 9. Приема и изключва членове.
- (2) Правата на Общото събрание не могат да се възлагат на други органи на Настоятелството.

Свикване

Чл.16.(1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на настоятелите по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Настоятелството. Искането се отправя до Съвета на настоятелите. Ако в последния случай Съвета на настоятелите в месечен срок не отправи покана чрез средствата за масово осведомяване за свикване на ОС, то се свиква от Варненски градски съд - съдът по седалището на Настоятелството, по писменото искане на заинтересувани членове на Общото събрание или на упълномощено от тях лице.

(3) Поканата трябва да съдържа: дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата на Училището най-малко 30 дни преди датата на събранието. Публикува се на интернет страницата на ЦСОП гр.Варна .

Кворум

Чл.17.

- (1). Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
- (2) При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда, колкото и членове да са се явили.

Вземане на решения

Чл.18.

- (1). Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство /повече от половината от присъстващите на събранието/.
- (2) Решенията по чл.15 т.1 и т. 8 от настоящия устав се вземат с мнозинство две трети от присъстващите на събранието членове на Настоятелството.
- (3) Решенията на Общото събрание влизат в сила от датата на гласуването им.

(4) По въпроси, които не са включени в дневния ред, не могат да се вземат решения.

Гласуване

Чл.19.

(1). Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпросите, отнасящи се до:

1. Него, неговия съпруг/-а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен, включително;

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи, или възпрепятства вземането на решения.

Съвет на настоятелите

Чл.20.

(1). Съвета на настоятелите се състои от минимум трима души – членове на Сдружението, задължително минимум двама души родители на потребители в ЦСОП Варна

(2) Членовете на Съвета на настоятелите и неговия Председател се избират от Общото събрание на Настоятелството за срок от 4 години без ограничения в мандатите.

(3) Директорът на ЦСОП Варна не може да бъде член на Съвета на настоятелите .

(4) За всяко място в Съвета на настоятелите могат да се издигат повече от една кандидатури. За избран се счита онзи кандидат, който при гласуване получи повече от половината от гласовете на присъстващите на ОС. Ако никой от кандидатите не получи необходимия брой гласове, провежда се повторно гласуване, в което участват само двамата кандидати, набрали най-много гласове на първото гласуване. За избран се счита онзи, който получи повече гласове.

Правомощия на СН

Чл.21. Съвета на настоятелите:

1. Представява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.

2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.

3. Приема правила и ред за осъществяване на дейност в обществена полза.

4. Разпорежда се с имуществото на Настоятелството при спазване изискванията на този Устав.

5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Настоятелството.
6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
7. Изработва годишен план за дейността на Сдружението.
8. Утвърждава длъжностното и щатно разписание на Настоятелството и приема длъжностните характеристики на заетите по трудови правоотношения лица.
9. Утвърждава структурата и помощните органи на съвета, а така също приема правила и ред за извършване на дейността си.
10. Взява решения по всички въпроси, които, съгласно Закона или този Устав не спадат в правата на Общото събрание.
11. Членовете на съвета на настоятелите и председателя са материално отговорни лица .Те имат право да разходват средства за нуждите единствено и само на ЦСОП Варна и за потребностите на група потребители от центъра .

Заседания на съвета на настоятелите

Чл.22

- (1). Председателят на Съвета на настоятелите свиква и ръководи неговите заседания. Председателят е длъжен да свика заседание на Съвета на настоятелите при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Съвета в седмичен срок, последният може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на СН. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от заместник председателя.
- (2) СН може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
- (3) Решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията свързани с осъществяване на ликвидацията на Настоятелството и решенията по т. 3, т.4 и т. 5 от чл. 21 на устава – с мнозинство от всички негови членове.
- (4) Съветът на настоятелите може да взема решения неприсъствено при условията на чл. 32 ал. (3) от ЗЮЛНЦ.
- (5) В работата на Съвета на настоятелите участват с право на съвещателен глас Директора на ЦСОП Варна.

Оставка на член на СН

Чл.23

- (1). Всеки член на Съвета на настоятелите има право да подаде оставка, без да посочва мотивите за това.
- (2) Освобождаването от задълженията настъпва в момента на избор на нов член на Съвета на настоятелите на първото заседание на Общото събрание.

(3) До избирането на нов член, подалият оставка продължава да изпълнява функциите си.

(4) В случай на смърт или трайна невъзможност да се осъществяват функциите, произтичащи от членството в СН, прилагат разпоредбите на ал. 2 от чл 23.

Председател на съвета на настоятелите

Чл.24

(1). Председателят на Съвета на настоятелите и Заместник председателя

1. Организира дейността на Съвета на настоятелите и координира оперативно работа на Настоятелството.
2. Координира набирането и разходването на средствата.
3. Сключва стопански, граждански и трудови договори в рамките на утвърдения от Съвета на настоятелите щат и бюджет.
4. Участва в работата на педагогическия съвет на Училището и има право да внася в този съвет материали за обсъждане.
5. Свиква и ръководи заседанията на Съвета на настоятелите.
6. Представява Настоятелството пред държавните и общинските органи, юридически и физически лица, неформални организации на граждани в страната и чужбина.
7. При отсъствие на председателят ,неговите задължения изпълнява лицето посочено за заместник от съвета на настоятелите .

Контролен съвет

Чл.25

1. Членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание за срок от четири години в състав от минимум трима души.
2. Контролният съвет избира измежду членовете си Координатор на съвета, определя организационната си структура и приема правила и ред за своята дейност.
3. Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат членове на Съвета на настоятелите.
4. Контролният съвет следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и правилното и целесъобразно използване на средствата и имуществото на сдружението съобразно решенията на Общото събрание и Устава.
5. Контролният съвет наблюдава и контролира дейността на Съвета на настоятелите по отношение осъществяване целите и задачите на сдружението.

6. Координаторът на Контролния съвет или упълномощен негов представител участва в работата на Съвета на настоятелите с право на съвещателен глас.

Глава седма

Архив

Чл.26

(1). Настоятелството притежава свой архив.

(2) В архива задължително се съхраняват: копие от Устава, копие от Решението за учредяване на Настоятелството, Препис от молбата за регистрация и съдебното решение за регистрация на Настоятелството, Адресен лист за членовете на Съвета на настоятелите, Годишни планове и Отчети за дейността на Настоятелството, Лист със списъчния състав на членовете на Настоятелството, Протоколни книги от Общите събрания и от заседанията на Съвета на настоятелите, Годишните доклади за дейността на Настоятелството.

Глава осма

Финансови средства и имущество

Чл.27

(1). Финансовите средства, необходими за постигане целите на Сдружението, се набират от годишен членски внос, дарения ,участие в различни проекти към европейските и други фондове ,чрез съвместна работа с общината по проекти ,чрез търговска дейност по тематични базари .

(2) Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, ценни книжа, права върху интелектуалната собственост.

(3) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос в съответствие с решение на Общото събрание. Размерът на членския внос за всяка календарна година и срокът за внасянето му се определят с решение на Общото събрание.

(4) По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си ОС определя целта, размера и начина на събиране на вноските.

(5) Сдружението в лицето на Съвета на настоятелите може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Чл.28. Средствата на Сдружението се изразходват за реализиране на неговите цели и задачи по правила и ред утвърдени от Съвета на настоятелите ,единствено

и само в полза на ЦСОП Варна и за задоволяване специалните потребности на група от потребителите на центъра .

Глава девета

Прекратяване и ликвидация на настояществото

Чл.29

- (1). Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание.
- (2) Решението за прекратяване на Сдружението се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Чл.30

- (1). Сдружението се прекратява и с решение на компетентния съд, ако
 - не е учредено по законния ред;
 - дейността на Сдружението противоречи на Закона и на този Устав;
 - Сдружението е обявено в несъстоятелност.

Чл.31

- (1). При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, съгласно изискванията на закона.

Чл.32

- (1). Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това – на недвижимото имущество.
- (2) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
 1. Учредителите и настоящите и бивши членове на Сдружението;
 2. Лицата, били в състава на органите му, както и на служителите му;
 3. Ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
 4. Съпрузите на лицата по т. 1-3;
 5. Роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен, включително;
 6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
- (3) Имуществото след ликвидация на сдружението се предоставя на ЦСОП Варна

Глава десета

Заключителни разпоредби

Чл.33. Настоящият Устав влиза в сила от момента на приемането му от Общото събрание на членовете на Сдружението.

Чл.34. За неуредените от настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за народната просвета и тези на Гражданското законодателство в Република България.

Чл.35. Настоящия Устав е приет от Учредителното събрание на сдружението през 2021 година .

УСТАВА Е ПРИЕТ ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ГР.ВАРНА

1.Стилияна Лъчезарова Луис живуща в г
ЕІ

Подпис:

2. Ралица Пламенова Кръстева, живуща в
Е

Подпис:

3. Кремена Билянова Вичева -Кирова, живуща в гр
ап.38,

Подпис:

4. Веселина Кирилова Белева живуща в град Варна ул.Фредерик мортон
а

Подпис:

5. Силвия Димитрова Ландис, живуща в гр

Подпис:

6. Янна Стефанова Стефанова-Крумова, жив

Подпис:

7. Живка Желева Стойкова ,

Подпис: